

Fly GACA — سياسة مكافحة التحرش والتمييز

القسم 05-people | النوع policy | الحالة draft | المالك المؤسس / الموارد البشرية | آخر تحديث 03-07-2026

Anti-Harassment & Anti-Discrimination Policy — Fly GACA

الإصدار: 0.1 (مسودة) | التاريخ: 03-07-2026 | المجلد: 05-people/

مسودة — بانتظار المراجعة القانونية. يجب مراجعة هذه السياسة من مختص موارد بشرية سعودي مؤهل و/أو مستشار قانوني سعودي مرخص قبل أول توظيف من غير المؤسس، وهي ليست استشارة قانونية. يحكمها نظام مكافحة التحرش السعودي (المرسوم الملكي م/96، 1439 هـ / 2018 م) ولائحته التنفيذية، ونظام العمل السعودي (المرسوم الملكي م/51)، ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD)؛ وعند تعارض هذه السياسة مع النظام، يسود النظام.

1. الغرض وبيان السياسة

1.1 يلتزم فلاي قাকা بـ مكان عمل — حضوري وعن بُعد وعلى الإنترنت — خالي من التحرش والتحرش الجنسي والتمييز والتنمر والانتقام. 1.2 التحرش جريمة جنائية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مكافحة التحرش (المرسوم الملكي م/96، 2018 م)، وتلزم وزارة الموارد البشرية أصحاب العمل بوضع ضوابط داخلية ضده. وهذه السياسة هي الضابط الداخلي لفلاي قাকা، دعماً للالتزامات شمول مكان العمل ضمن رؤية 2030 ولمعايير بيئة العمل المختلفة السارية منذ إصلاحات 2017-2019. 1.3 لا تسامح: تؤدي المخالفات الثابتة إلى إجراء تأديبي يصل إلى الفصل الفوري بموجب المادة 80 من نظام العمل، و — حيث يقتضي النظام أو يختار المبلغ — الإحالة إلى الجهات المختصة.

2. النطاق

2.1 من: جميع موظفي فلاي قাকা في المملكة العربية السعودية (بمن فيهم تحت التجربة)، ومتدربو تمهيز، والمتعاقدون، وكل من يعمل لحساب الشركة؛ وتمتد الحماية إلى المرشحين والعملاء والزوار المتفاعلين معنا. 2.2 أين: مقار الشركة، وبيئات العمل عن بُعد، والسفر لأغراض العمل، والفعاليات، وجميع أنظمة الشركة — Slack، والبريد الإلكتروني، وGitHub، وHubSpot، والمكالمات المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي عند تمثيل فلاي قাকা (راجع 05-people/social-media-policy.docx). 2.3 متى: تسري عند الاعتماد؛ وتنطبق على السلوك المرتبط بالعمل بغض النظر عن ساعات العمل.

3. التعريفات

المصطلح	التعريف
التحرّش	سلوك غير مرغوب فيه — لفظي أو جسدي أو كتابي أو إلكتروني — يُهين أو يُذلّ أو يُرهب، بما في ذلك أيّ قول أو فعل أو إيماة ذات دلالة جنسية كما يعرّفها نظام مكافحة التحرش (م/96).
التحرّش الجنسي	تلميحات جنسية غير مرغوبة، أو طلبات لخدمات، أو سلوك لفظي/جسدي/رقمي آخر ذي طابع جنسي، بما في ذلك عبر منصات المراسلة أو الوسائط.
التمييز	معاملة أقلّ تفضيلاً في التوظيف أو الأجر أو الترقية أو التدريب أو الإنهاء بناءً على الجنس أو الإعاقة أو العمر أو الجنسية أو خصائص محمية أخرى، بما يخالف أحكام عدم التمييز في نظام العمل السعودي ولوائح وزارة الموارد البشرية [للتأكيد من المالك: مراجع المواد الحالية مع المستشار].
التنمر	سلوك غير معقول متكرّر يُذلّ أو يُرهب أو يُقوّض — بما في ذلك التشهير العلني في قنوات Slack أو في مراجعات الكود.
الانتقام	أيّ إجراء صار يُتخذ لأنّ شخصاً أبلغ، أو ساعد في بلاغ، بحسن نية.

4. السلوك المحظور (على سبيل المثال لا الحصر)

- الجسدي: التلامس غير المرغوب، إعاقة الحركة، الاعتداء.
- اللفظي: التعليقات أو النكات الجنسية، الشتائم، الملاحظات القهينة عن الجنس أو الجنسية أو التديّن أو الإعاقة أو المظهر.
- الرقمي: الرسائل المباشرة غير المرغوبة، مشاركة صور أو صور ساخرة غير لائقة، التواصل الملحّ غير المرغوب بعد الدوام، التعليقات المتحرّشة في Slack/GitHub/البريد.
- إساءة استخدام السلطة: ربط أيّ منفعة وظيفية (عرض، زيادة، درجة تقييم، حصص، إقرار إجازة) بالخضوع لسلوك غير مرغوب.
- القرارات التمييزية: أجر غير متساوٍ لعمل متساوٍ، الاستبعاد من الفرص بناءً على خصائص محمية.

5. الإبلاغ

5.1 القنوات

1. المؤسّس (المتلقّي الافتراضي): شخصياً، أو برسالة Slack مباشرة، أو hr@flygaca.com / i@flygaca.com (التوجيه وفق 02-legal/email-routing) — موسومة بـ "سري".
2. إذا كان البلاغ يخصّ المؤسّس: يُبلّغ المتلقّي الخارجي المعيّن للشركة [للتأكيد من المالك — عيّن مستشار موارد بشرية أو مستشاراً قانونياً خارجياً كبديل قبل أوّل توظيف؛ نفس المعيّن في إجراءات التظلم 4.15(4)].
3. الخارجي (متاح دائماً): يجوز للموظف في أيّ وقت الإبلاغ إلى وزارة الموارد البشرية (HRSD) أو — للسلوك الجنائي — إلى النيابة العامة / الشرطة بموجب نظام مكافحة التحرش. ويُشجّع استخدام القنوات الداخلية أولاً لكنه غير إلزامي أبداً، ولا يُعلّق الإجراء الداخلي الحقوق النظامية أو المُدد الجنائية.

5.2 كيفية الإبلاغ

ينبغي أن يتضمن الإبلاغ قدر الإمكان: ما حدث، ومتى وأين (أو أي منصة)، ومن المعتين، والشهود، وأي أدلة (لقطات شاشة، رسائل). وتقبل البلاغات الشفهية وتدون ويؤكد مضمونها مع المُبلِّغ. ويجوز تقديم البلاغات من الشخص المتضرر أو أي شاهد. وتقبل البلاغات المجهولة وتحقق بقدر ما تسمح به المعلومات.

5.3 المهلة الزمنية

لا يوجد موعد نهائي داخلي للإبلاغ. الإبلاغ المبكر يساعد في جمع الأدلة؛ وقدّم التقادم الجنائية في نظام مكافحة التحرش من شأن الجهات المختصة، لا من شأن هذه السياسة.

6. إجراءات التحقيق

1. الإقرار بالاستلام: خلال يوقي عمل.
2. التدابير المؤقتة: عند الحاجة لحماية المُبلِّغ — تعديل خطوط الإبلاغ، تقييد القنوات، إيقاف المشتكى عليه مدفوع الأجر — تُقرّر خلال 5 أيام عمل، دون استباق النتيجة.
3. التحقيق: يتبع معيار التحقيق في إجراءات التظلم والتأديب §7 (محقق مسقى، إبلاغ خطي بالادعاء، حق الرد، سجل أدلة). الإنجاز المستهدف: 15 يوم عمل، قابلة للتمديد خطيًا مع بيان الأسباب.
4. المعيار: النتائج بناءً على رجحان الأدلة المجموعة؛ ويوثق المحقق مبرراته.
5. النتيجة: يستلم كل من المُبلِّغ والمشتكى عليه نتيجة خطية. وتُفعل النتائج الثابتة الخطوات التأديبية في إجراءات التظلم والتأديب §6 — وللتحريض، عادةً الخطوة 3 (إنذار نهائي) أو الخطوة 4 (الإنهاء بموجب المادة 80) — وحيث يبدو السلوك جنائيًا، تفي الشركة بأيّ التزامات إبلاغ قانونية وتدعم حق المُبلِّغ في تقديم بلاغ جنائي.
6. عدم الثبوت ≠ سوء نية: بلاغ لم يُثبت يُلغى دون عقوبة على المُبلِّغ حسن النية. أمّا الاتهامات الكاذبة أو الكيدية عن علم فهي بذاتها سوء سلوك (وتخضع للمساءلة بشكل منفصل بموجب نظام مكافحة التحريض).

7. السرية

- 7.1 تُشارك البلاغات والهويات وسجلات التحقيق بحدود الحاجة إلى المعرفة فقط. ويقتضي نظام مكافحة التحريض سرية هوية المشتكى — وإفشائها بذاته مخالفة لهذه السياسة. 7.2 تُحفظ السجلات في مجلد موارد بشرية مقيّد في (Drive (06-operations-it/03-drive-folder-structure.docx، والنفاد مقصور على المؤسس (أو البديل الخارجي عند التعارض). 7.3 لا يقع الإفصاح إلا حيث يقتضيه النظام (HRSD، النيابة العامة، أمر محكمة) أو بموافقة المُبلِّغ.

8. عدم الانتقام

- 8.1 يحظر الانتقام من أي شخص يُبلِّغ، أو يشارك في تحقيق، بحسن نية، ويُعامل بوصفه مخالفة جسيمة مستقلة — حتى لو لم يثبت البلاغ الأصلي. 8.2 أمثلة: الفصل أو التنزيل، الاستبعاد من المشاريع، المعاملة العدائية، درجات تقييم سلبية تُعزى إلى البلاغ، الاستبعاد من قنوات التواصل. 8.3 يُبلِّغ عن الانتقام المشتبه به عبر القنوات نفسها (§5.15) ويُحقق فيه بموجب §6.

9. الأدوار والمسؤوليات

الدور	المسؤوليات
جميع الموظفين	عدم الانخراط في سلوك محظور؛ الإبلاغ عما تختبره أو تشهده؛ التعاون بأمانة مع التحقيقات.
المديرون (المؤسّس حاليًا)	تمثيل المعيار قدوة؛ التصرّف حيال كلّ بلاغ — على المدير الذي يستلم بلاغًا ألا يتجاهله؛ تطبيق التدابير المؤقتة بإنصاف.
المؤسّس / الموارد البشرية	الحفاظ على هذه السياسة، وإجراء التحقيقات أو تفويضها، وحفظ السجلات، وتقديم التوعية عند الإعداد (قائمة الإعداد المرحلة B)، والتقرير سنويًا عن الحالات (العدد فقط، مجهّل الهوية).
المستشار الخارجي [للتأكيد من المالك]	استلام البلاغات المتعلقة بالمؤسّس والتحقيق فيها.

10. التدريب والإقرار

10.1 يستلم كلّ موظف جديد هذه السياسة في اليوم الأول (قائمة الإعداد، people/onboarding-checklist--05 2026-07-03.md) ويُقرّ بها عبر إقرار دليل الموظف. 10.2 التنشيط: سنويًا، وكلّما تغيّرت السياسة جوهريًا (إشعار 14 يومًا عبر Slack، اتساقًا مع سياسة الإجازات §17).

11. السجلات والمراجعة

11.1 تُحفظ سجلّات الحالات طوال مدة التوظيف زائد مدة التقادم النظامية [للتأكيد من المالك: مدة الحفظ مع المستشار]؛ وتُراجع أعداد الحالات المجهّلة سنويًا. 11.2 تُراجع السياسة سنويًا (كلّ يناير)، وعند أيّ تغيير في نظام مكافحة التحرش أو نظام العمل أو لوائح وزارة الموارد البشرية، وعند بلوغ 10 موظفين فأكثر، وسُعدّ نسخة عربية قبل الاعتماد [للتأكيد من المالك: الترجمة]. 11.3 الاستفسارات: عادل يحيى أ. مدخلي | +966 51 | i@flygaca.com 096 6969.

إحالات مرجعية: نظام مكافحة التحرش (المرسوم الملكي م/96، 2018م) · نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي م/51) المادة 80 وأحكام عدم التمييز · people/grievance-and-disciplinary-procedure-2026-07--05 · 05-people/employee-handbook.docx · 05-people/social-media-policy.docx · 02-legal/email-routing.md · 03.md §§6–7

Fly GACA Saudi Arabia LLC | سري — سياسة موارد بشرية داخلية مسودّة 0.1 — 03-07-2026 — بانتظار مراجعة مختصّ موارد بشرية/قانوني سعودي مؤهل. ليست استشارة قانونية.